Aldridge Vine Avocats SA · rue du Rhône 29 · 1204 Genève

RECOMMANDÉ
Tribunal des prud'hommes
Case postale
1211 Genève 3

Genève, le 2 octobre 2025

DEMANDE

en procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. a CPC)

dans la cause opposant

Priya Nair, chemin des Crêts 14, 1218 Le Grand-Saconnex

demanderesse

représentée par Me Adam Frith, avocat, Aldridge Vine Avocats SA, rue du Rhône 29, 1204 Genève

- -

à

Calderdale Logistique SA, route du Bois-de-Bay 12, 1242 Satigny

défenderesse

représentée par Me Daniel Sykes, avocat, Bowater Sykes Avocats SA, rue de Hesse 10, 1204 Genève

- -

concernant des prétentions découlant du contrat de travail (congé discriminatoire et abusif)

CONCLUSIONS

1. Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse CHF 55'250.00 avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2025, à titre d'indemnité pour congé discriminatoire (art. 5 al. 2 LEg), subsidiairement pour congé abusif (art. 336a CO).

2. Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse CHF 10'000.00 avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2025, à titre de réparation morale.

3. Sous suite de frais et dépens (TVA en sus) à la charge de la défenderesse.

MOTIFS

I. En la forme

1. L'autorisation de procéder délivrée le 19 août 2025 par l'autorité de conciliation en matière d'égalité est produite (pièce 2). La demande est déposée dans le délai de trois mois (art. 209 al. 3 CPC).

2. Le Tribunal des prud'hommes de Genève est compétent (art. 34 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. a CPC); il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. a CPC).

3. La demanderesse a formé opposition au congé par écrit le 14 avril 2025, soit avant la fin du délai de congé (art. 336b al. 1 CO en relation avec l'art. 9 LEg; pièce 9).

II. En fait

Engagement

4. La demanderesse a été engagée par la défenderesse le 4 janvier 2018 en qualité de responsable des opérations. Son salaire brut était en dernier lieu de CHF 8'500.00 par mois, versé treize fois par an (pièce 3).

Congé de maternité

5. Le 19 mai 2024, la demanderesse a donné naissance à son fils. Elle a pris le congé de maternité de 16 semaines prévu par le droit fédéral (art. 329f CO) et l'assurance maternité genevoise, puis un congé non payé convenu avec la défenderesse jusqu'au 12 janvier 2025. Le 6 janvier 2025, elle a confirmé son retour pour le 13 janvier 2025 (pièce 4).

6. Dès le 15 avril 2024, la défenderesse avait engagé M. James Thornton pour remplacer la demanderesse. Après le retour de cette dernière, la défenderesse a maintenu M. Thornton dans cette fonction et n'a plus confié à la demanderesse que des tâches administratives (pièces 4 et 5).

Licenciement

7. Le 17 février 2025, la défenderesse a informé la demanderesse que son poste était touché par une réorganisation. Deux entretiens ont suivi les 24 février et 7 mars 2025, dont l'issue était décidée d'avance (pièces 6 et 7). Par lettre du 14 mars 2025, la défenderesse a résilié le contrat de travail pour le 31 mai 2025, en respectant le délai de congé de deux mois (art. 335c al. 1 CO), et a libéré la demanderesse de son obligation de travailler (pièce 8).

8. M. Thornton exerce depuis lors, pour l'essentiel, l'ancienne fonction de la demanderesse. Aucune réorganisation réelle n'a eu lieu.

III. En droit

Congé discriminatoire (art. 3 et 5 LEg)

9. Le licenciement et la réduction préalable des tâches discriminent la demanderesse à raison du sexe, en se fondant notamment sur sa situation familiale et sa maternité (art. 3 al. 1 et 2 LEg). La discrimination est rendue vraisemblable et est donc présumée (art. 6 LEg): la fonction subsiste et elle est exercée par le remplaçant masculin.

10. La demanderesse a droit à une indemnité de six mois de salaire au plus (art. 5 al. 2 et 4 LEg). Vu la gravité de la discrimination, le maximum est dû: 6 × CHF 9'208.33 (salaire mensuel, part du 13^{e} salaire comprise) = CHF 55'250.00.

Congé abusif (art. 336 CO)

11. Subsidiairement, le congé est abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO, car il a été donné pour une raison inhérente à la personnalité de la demanderesse, à savoir sa maternité et ses obligations familiales.

Réparation morale

12. En raison des circonstances du licenciement, la demanderesse suit un traitement psychiatrique; un rapport médical sera produit. L'atteinte à sa personnalité (art. 328 CO) est grave et justifie une réparation morale de CHF 10'000.00 (art. 49 CO; art. 5 al. 5 LEg).

BORDEREAU DE PIÈCES

Pièce 1 Procuration
Pièce 2 Autorisation de procéder du 19 août 2025
Pièce 3 Contrat de travail et fiches de salaire
Pièce 4 Courriels des 6 et 8 janvier 2025
Pièce 5 Photographie du poste de travail du 13 janvier 2025
Pièce 6 Échanges WhatsApp des 5 et 16 février 2025
Pièce 7 Enregistrement de l'entretien du 7 mars 2025 (effectué avec l'accord des participants)
Pièce 8 Lettre de licenciement du 14 mars 2025
Pièce 9 Opposition au congé du 14 avril 2025

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Adam Frith
Avocat
Aldridge Vine Avocats SA, Genève

En trois exemplaires (pour le Tribunal et la partie adverse)